

1501199-62.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/10/2022

... onde estava o réu é conhecido como tráfico de drogas e no dia, o réu confessou que fazia tráfico de drogas.

Prova firme e segura em relação ao tráfico.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que "a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501199-62.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501199-62.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165051/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25621125 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2165051 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 19 de junho de 2022, por volta das 16 horas, na Rua Antônio Gazzola, altura do número 249, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo, para fins de entrega a terceiro, tráfico e comércio, 127 porções de Cocaína, com peso líquido de 21,64g;

46 porções de Cocaína na forma de Crack, com peso líquido de 16,01g, conforme demonstra auto de exibição e apreensão e laudo de constatação, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, os policiais militares passavam pela Rua Antônio Gazzola quando, na altura do número 249, surpreenderam o denunciado descendo de uma escada com um celular e um volume na cintura. Realizada a abordagem, foi verificado que o indiciado estava usando uma tornozeleira eletrônica e, em seu poder, foi apreendido um saco plástico com 127 porções de cocaína, 46 porções de crack e R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, na ocasião o indiciado informou que estava no local realizando o comércio do entorpecente, era reeducando do sistema prisional mas estava em saída temporária.

O tráfico ilícito de drogas foi evidenciado pelas circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado, pela apreensão de dinheiro e pela quantidade das porções apreendidas.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.02 a 04).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.12).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.14 a 18).

Laudo IML foi juntado aos autos (fls.57 a 58).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu sustenta a tese de que não estava vendendo entorpecente. Mas, sua versão está isolada do conjunto probatório, não havendo que se falar em falta de provas, como quer a Defensoria.

É que as testemunhas de acusação confirmaram que o réu estava traficando.

A testemunha de acusação William da Cruz Henriques, além de confirmar a sua versão dada na fase policial, disse em juízo que foi exatamente o que constou na denúncia do MP e no dia o réu estava com um volume na cintura e na abordagem encontraram os entorpecentes e R\$ 50,00 em dinheiro. E o réu confessou que estava traficando e no

dia ele estava com tornozeleira.

A testemunha de acusação Miguel Araújo Del Castilho também confirmou a sua versão dada na Delegacia de Polícia. Acrescentou em juízo que o local onde estava o réu é conhecido como tráfico de drogas e no dia, o réu confessou que fazia tráfico de drogas.

Prova firme e segura em relação ao tráfico.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da quantidade e diversidade dos entorpecentes, além de duas reincidências, sendo uma delas utilizada na primeira fase, como é aceito pela jurisprudência, a pena-base é fixada acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de cinco (5) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.

Na segunda fase, diante da outra reincidência (fls.81 a 83), elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), perfazendo 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa, porque desde 2015 vem traficando. Foi condenado por tráfico em 2015 e foi condenado por tráfico em 2019.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa.

Ademais, menciona a jurisprudência :

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela

dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura" (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 19 de junho de 2022.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento dos valores apreendidos, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do FUNAD, via GRU.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade do réu, recomendando-o à prisão onde se encontra. O réu deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadão, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 15 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA